石狮市市场监督管理局
行政处罚决定书

狮市监处罚〔2025〕4015号

当事人：石狮市柯恩来饮食店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92350581MA313C7U2D

住所（住址）：福建省湖滨街道扬辉路17-19号

法定代表人（负责人、经营者）：柯恩来

2025年7月1日，我局湖滨所执法人员根据消费者举报线索，依法对当事人位于福建省泉州市石狮市湖滨街道扬辉路17-19号的经营场所进行检查，现场发现当事人收取“一次性餐具”费用，且未对上述费用收费情况进行价格公示、未能提供有效食品经营许可证件，涉嫌违反《中华人民共和国消费者权益保护法》第九条、《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十一条、《中华人民共和国价格法》第十三条第一款和《福建省食品安全条例》第六十七条第一款规定，我局即日予以立案调查。执法人员对经营者柯恩来进行询问调查，当事人向我局提供相关证明材料，执法人员围绕当事人涉嫌经变相强制收取餐具费用侵害消费者权益、未按规定明码标价和无证从事小餐饮服务经营活动的违法行为收集相关证据材料，确定其违法事实。2025年11月18日案件调查终结。

经查，当事人于2018年起在经营场所石狮市湖滨街道扬辉路17-19号从事“小炒菜”热食销售经营活动，并办理了

食品经营许可证，许可证编号为：JY23505810119469,经营项目：热食类食品制售，有效期至：2023年12月5日。后因经营不善，当事人在上述食品经营许可证到期后未及时补办。经执法人员现场核查，当事人经营场所就餐区和厨房区，主要从业人员为经营者柯恩来，并从事热食销售活动。该经营场所固定、经营规模较小、条件简易，属于小餐饮，当事人于2023年12月5日后从事小餐饮经营活动未办理小餐饮登记证。案发后，当事人于2025年8月11日在原经营场所补办了小餐饮登记证，编号：XCY058102000145，经营项目：热食类。据当事人称，其经营过程中未建立台账，2023年12月5日至2025年8月11日当事人非法营业额约*****元，利润约为****元。

另查，当事人于2025年2月开始向石狮市燕雪食品店采购“一次性餐具”，并在经营场所内向就餐的消费者收取*元/人的“一次性餐具”费用，但未在经营场所提供免费清洁餐具供消费者选择使用。当事人仅通过口头告知方式向消费者告知收取“一次性餐具”费用并开具收费票据，未发现加价收取费用。经核查，当事人使用的上述“一次性餐具”成本为**元/套，截止案发时，当事人共采购并使用涉案的“一次性餐具”***套，进购金额共计***元，销售金额****元，违法所得共计***元。

另查，当事人已于2025年7月2日在经营场所内提供免费的清洁餐具供消费者选择使用，并对“一次性餐具”费用进行价格公示。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.福建市场监管投诉举报平台举报单，证明：案件来源；

2.我局执法人员制作的现场检查笔录、拍摄的现场照片，证明：当事人的现场检查情况；

3.当事人营业执照复印件、经营者身份证复印件。证明：当事人的基本情况；

4. 我局执法人员对当事人的询问笔录、提取的当事人食品经营许可证查询信息，当事人提供的“一次性餐具”收款收据和检测报告、“一次性餐具”供应方营业执照、小餐饮登记证、当事人提交的整改照片，证明：当事人进购和销售“一次性餐具”的情况、未明码标价、无证从事小餐饮服务经营活动的具体情况以及已自行改正未明码标价行为，并提供免费的清洁餐具；

5.执法人员提取的当事人行政处罚案件信息截图，证明：当事人系初次违法。

2025年12月22日，我局向当事人送达了《行政处罚告知书》(狮市监罚告〔2025〕4015号)，告知当事人拟对其作出行政处罚的事实、理由、依据内容以及依法享有的陈述、申辩的权利，当事人在法定期限内未提出陈述和申辩意见。

根据《中华人民共和国食品安全法》第三十三条第（五）（七）项：“食品生产经营应当符合食品安全标准，并符合下列要求：.....（五）餐具、饮具和盛放直接入口食品的容器，使用前应当洗净、消毒，炊具、用具用后应当洗净，保持清洁；..... （七）直接入口的食品应当使用无毒

、清洁的包装材料、餐具、饮具和容器；.....”的规定，即食品生产经营者有义务向消费者提供清洁餐具供使用。

当事人在经营过程中，在经营场所内仅提供有偿的餐具，未主动向消费者提供免费清洁餐具，并向消费者收取“一次性餐具”费用，该行为属于变相强制消费购买并使用其提供的有偿餐具，违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》第九条：“消费者享有自主选择商品或者服务的权利。消费者有权自主选择提供商品或者服务的经营者，自主选择商品品种或者服务方式，自主决定购买或者不购买任何一种商品、接受或者不接受任何一项服务。消费者在自主选择商品或者服务时，有权进行比较、鉴别和挑选。”及《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十一条“消费者享有自主选择商品或者服务的权利。经营者不得以暴力、胁迫、限制人身自由等方式或者利用技术手段，强制或者变相强制消费者购买商品或者接受服务，或者排除、限制消费者选择其他经营者提供的商品或者服务。经营者通过搭配、组合等方式提供商品或者服务的，应当以显著方式提请消费者注意。”的规定，根据《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第五十条第一款“经营者违反本条例第十条至第十四条、第十六条、第十七条、第十九条至第二十一条规定，其他有关法律、法规对处罚机关和处罚方式有规定的，依照法律、法规的规定执行；法律、法规未作规定的，由市场监督管理部门或者其他有关行政部门责令改正，可以根据情节单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得1倍以上5倍

以下的罚款，没有违法所得的，处以30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿、吊销营业执照。”的规定，应责令当事人改正变相强制消费者购买和使用其提供的商品的违法行为，可以单处或者并处警告、没收违法所得、处以违法所得1倍以上5倍以下的罚款。

当事人未在经营场所内对其提供的“一次性餐具”进行价格公示的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。”的规定，构成未明码标价的违法行为。根据《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款。”应责令当事人当事人改正未明码标价行为，没收违法所得，并可处五千元以下的罚款。

根据《福建省小餐饮登记办法（试行）》第三条“小餐饮是指有固定店铺，符合餐饮服务即时制作、即时消费的基本特征，从业人员较少，规模较小，经营条件简单，未达到食品经营许可条件要求，但是经营食品符合食品安全卫生要求的小餐馆、小吃店、小饮品店等餐饮服务提供者”之规定，本案当事人可认定为该规定中的小餐饮。当事人无证从事小餐饮经营活动，违反了《福建省食品安全条例》第六十七条第一款“小餐饮实行登记管理。小餐饮经营者应当向所在地乡（镇）人民政府、街道办事处申请办理登记。……”之

规定。依据《福建省食品安全条例》第一百一十二条第二款“违反本条例规定，小餐饮未取得登记证书的，由县级人民政府食品安全监督管理部门没收违法所得和违法生产经营的食品以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品；违法生产经营的食品货值金额不足一万元的，并处二千元以上一万元以下罚款；货值金额一万元以上的，并处货值金额一倍以上三倍以下罚款。”之规定，应当没收当事人违法所得和违法生产经营的食品以及用于违法生产经营的工具、设备、原料等物品，并处货值金额一倍以上三倍以下罚款。

鉴于当事人积极配合案件调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料，符合《福建省市场监督管理局关于行政处罚裁量权的适用规则》第十一条第（二）项规定的可以从轻处罚情形，对当事人变相强制消费者购买和使用其提供的“一次性餐具”行为，根据《福建省市场监督管理局关于印发行政处罚裁量权的适用规则的通知》第七条第三款的规定“从轻行政处罚是指在依法可以选择的处罚种类和处罚幅度内，适用较轻、较少的处罚种类或者较低的处罚幅度。其中，罚款的数额应当在从最低限到最高限这一幅度中较低的30%部分（含本数）”的规定进行处罚。

鉴于当事人未明码标价行为系初次违法，且已自行改正，符合《泉州市市场监管领域轻微违法行为不予处罚清单（2023 版）》第21项“满足下列条件之一的，不予行政处罚（应急救灾、处置社会突发公共事件、政府实施市场调控干预等特定时期不适用）：1.违法行为轻微并及时改正，没有

造成危害后果；2.初次违法且危害后果轻微并及时改正。”规定的不予行政处罚的适用条件，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。”规定，对当事人未明码标价的行为不予行政处罚。

鉴于本案当事人未取得登记证书从事小餐饮的行为系初次违法，且当事人已补办了小餐饮登记证，其经营场所符合食品安全卫生要求，未造成实际危害后果，符合《福建省市场监管领域行政执法裁量四张清单》不予处罚事项清单第31项小餐饮未取得登记证书从事餐饮服务“属于初次被发现实施违法行为；已及时改正或者在市场监管部门责令改正期限内改正；未造成实际危害后果”规定的不予以处罚适用条件，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款“违法行为轻微并及时改正，没有造成危害后果的，不予行政处罚。初次违法且危害后果轻微并及时改正的，可以不予行政处罚。”规定，对当事人无证经营小餐饮的行为不予行政处罚。

当事人的行为违反了《中华人民共和国消费者权益保护法》第九条、《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第十一条、《中华人民共和国价格法》第十三条第一款和《福建省食品安全条例》第六十七条第一款的规定，根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第一款、《中华人民共和国消费者权益保护法实施条例》第五十条第一款和《

福建省食品安全条例》第一百一十二条第二款规定，鉴于当事人已自行改正未明码标价行为，并在经营场所提供免费的清洁餐具，我局决定对当事人作如下处理：

1、对当事人无证从事小餐饮服务经营活动和未按规定明码标价的违法行为免予行政处罚；

2、对当事人变相强制消费者购买和使用其提供的“一次性餐具”的行为，处以警告，并没收违法所得1482元，处以1500元处罚。

以上款项合计人民币贰仟玖佰捌拾贰元整，当事人应当在接到本行政处罚决定书之日起十五日内，根据非税收入缴款通知书上的缴款渠道（代收银行网点、手机银行、网上银行、支付宝、微信等）缴交罚没款，到期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如不服本处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起六十日内向石狮市人民政府申请行政复议，也可以在六个月内依法泉州市洛江区向人民法院提起行政诉讼。当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，复议或诉讼期间行政处罚不停止执行。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条第三款的规定，对你（单位） 进行教育，具体内容如下：

1. 依法取得食品经营许可证、小餐饮登记证后方可进行经营。

2.按照许可证载明的经营场所、主体业态、经营项目开展经营活动。

3、经营者应遵守《中华人民共和国价格法》《价格违法行为行政处罚规定》《明码标价和禁止价格欺诈规定》等法律法规规章出售商品或提供有偿服务时应当进行明码标价。

石狮市市场监督管理局

2025年12月30日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。